

2026년 최저임금, 얼마이고 어떻게 정해졌나

시간급 10,320원부터 결정 근거·월급 적용까지 · 2026년 9월 20일 작성

핵심 요약

2026년 최저임금은 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 전국에 업종 구분 없이 시간급 **10,320원**으로 적용되며, 2025년보다 290원·2.9% 오른다. 주 40시간과 유급주휴 8시간을 전제로 한 세전 월 환산 예시는 **2,156,880원**이다. 법정 결정기준과 노사 요구안을 검토한 뒤 공익위원이 제시한 **10,210~10,440원** 범위 안에서 최종액이 정해졌다. 개인별 적용 여부는 근로시간, 주휴 요건, 최저임금에 넣는 임금 항목을 함께 확인해야 한다.

자료: [S03]·[S21]·[S25]·[S34]·[S11]·[S15]·[S07]·[S12]·[S22]·[S23]

01

2026년 적용액은 시간급 10,320원이다

1-1. 금액·기간과 최근 5년 흐름

2026년 최저임금은 전국 모든 업종에 같은 시간급 10,320원으로 적용되며, 2025년보다 290원·2.9% 올랐다 [S03]. 적용 기간은 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지다. 이 적용 기간은 최저임금위원회 결정현황에서 확인한 것이며, 고용노동부 고시의 첨부 파일 원문은 다시 열어 보지 못했다 [S03]. 고시는 고용노동부고시 제2025-47호, 고시일은 2025년 8월 5일이다 [S01]. 최근 5개 적용연도의 시간급과 인상률은 아래 표와 같다 [S03].

최근 5년 최저임금 시간급과 인상률 (단위: 원/시간, %)

적용연도	시간급	인상률
2022년	9,160원	5.05%
2023년	9,620원	5.0%
2024년	9,860원	2.5%
2025년	10,030원	1.7%
2026년	10,320원	2.9%

자료: 최저임금위원회 결정현황 [S03]

결정은 요청·심의·최종 협의·고시 순서로 진행됐다

2-1. 결정 주체와 절차

2026년 적용액은 2025년 3월 31일 심의 요청부터 8월 5일 고시까지의 절차를 거쳐 확정됐다 [S04·S05·S27·S01]. 결정 주체인 최저임금위원회는 근로자위원·사용자위원·공익위원 각 9명, 총 27명이다. 결정에 필요한 참석·찬성 조건을 '의결 정족수'라고 한다. 재적위원 과반수가 출석하고 출석위원 과반수가 찬성해야 하며, 의결 시 근로자위원과 사용자위원이 각각 3분의 1 이상 출석해야 한다. 다만 근로자위원이나 사용자위원이 2회 이상 출석요구를 받고도 정당한 이유 없이 출석하지 않으면 이 요건의 예외가 인정된다 [S31].

결정 절차와 시점은 아래 시간 순서와 같다 [S04·S05·S27·S01]. 최저임금위원회는 법정 제출기한인 90일(2025년 6월 29일)을 11일 넘긴 2025년 7월 10일에 의결했으며, 지연 사유나 이에 따른 법적 효력은 공식 자료로 확인되지 않았다. 업종별로 다르게 정하는 안건은 6월 19일 찬성 11명·반대 15명·무효 1명으로 부결됐고, 이 표결은 최종 시간급에 대한 표결이 아니었다 [S21]. 최종 시간급은 표결이 아니라 노사 합의로 결정됐으나, 민주노총 추천 근로자위원 4명은 최종 협의 전에 퇴장했다 [S07·S12].

2026년 적용 최저임금 결정 절차

- **2025-03-31**
고용노동부 장관 심의 요청
- **2025-04-22**
제1차 전원회의 접수·전문위원회 회부
- **2025-06-29**
법정 제출기한
- **2025-07-10**
제12차 전원회의 의결
- **2025-08-05**
고용노동부고시 제2025-47호 고시

자료: [S04]·[S05]·[S27]·[S01]

결정 근거와 영향 추정은 구분해서 읽어야 한다

3-1. 법정 기준·노사 요구·심의촉진구간

최종 10,320원은 노사 최종 수정안 사이이자 공익위원이 제시한 심의촉진구간 안에 있다 [S07·S12·S11]. 최저임금법은 근로자의 생계비, 유사 근로자의 임금, 노동생산성, 소득분배율 등을 고려해 정하도록 한다 [S15]. 노동계는 생활안정과 실질임금 보장을, 경영계는 지불능력·중위임금 대비 수준·소득분배 효과의 한계를 주장으로 제시했다 [S13·S14]. 두 주장의 타당성은 이 보고서에서 재검증하지 않는다. 최초 요구안은 노동계 11,500원(+14.7%), 경영계 10,030원(0%, 동결)이었고, 제10차 수정안은 노동계 10,430원, 경영계 10,230원이었다. 최종액은 노동계 최종안보다 110원 낮고 경영계 최종안보다 90원 높았다 [S07·S12]. '심의촉진구간'은 노사 협의를 촉진하려고 공익위원이 제시하는 금액 범위다. 하한 10,210원에는 물가상승률 전망 1.8%, 상한 10,440원에는 생산성 전망 2.2%에 최근 3년 물가·인상률 차 1.9%p를 더한 4.1%가 근거로 제시됐다 [S11]. 공익위원은 물가상승률 전망 1.8%와 생산성 상승률 등을 근거로 10,210~10,440원의 심의촉진구간을 제시했고, 최종 10,320원은 이 구간 안에서 노사가 합의한 값이며 별도로 공개된 산출 공식은 없다.

영향받는 근로자 규모는 조사에 따라 달라진다. 2026년 최저임금 인상으로 영향받을 것으로 추정되는 근로자는 조사 기준에 따라 78만2천 명(영향률 4.5%, 고용형태별근로실태조사) 또는 290만4천 명(영향률 13.1%, 경제활동인구 부가조사)으로 추정치가 갈리며, 두 조사 모두 최저임금 분석 전용 조사가 아니다 [S19·S20].

월 환산액은 근로시간과 임금 항목을 함께 봐야 한다

4-1. 209시간 환산과 산입범위

월 2,156,880원은 주 40시간과 유급주휴 8시간을 전제로 한 세전 환산 예시이며, 모든 근로자에게 같은 월 기준액이 되는 것은 아니다 [S25·S34·S23]. 시간급 10,320원에 월 적용기준 209시간을 곱하면 2,156,880원이다 [S25]. 209시간은 (주 40시간+유급주휴 8시간)×365÷7÷12 로 산정한 공식 월 적용기준 시간수다 [S34]. 세전 월 환산 예시이며, 단시간근로자·주휴 요건이 다른 근로자는 적용기준 시간이 달라진다 [S23]. '산입범위'는 최저임금을 채웠는지 따질 때 임금에 넣는 항목의 범위다. 2026년에는 매월 지급하는 상여금과 식비·숙박비·교통비 같은 현금성 복리후생비의 미산입 비율이 0%여서 전액 산입된다. 반면 현물 복리후생비, 연장·야간·휴일수당, 연차미사용수당, 법정 외 유급휴일 임금은 산입되지 않는다 [S23].

원칙적으로 모든 사업장에 적용되지만 예외와 감액 요건이 있다

5-1. 적용 대상·예외·위반 시 효력

최저임금은 근로자를 사용하는 모든 사업·사업장에 적용하는 것이 원칙이며, 법정 제외와 수습 감액은 제한된 조건에서만 인정된다. 적용 여부는 근로기준법상 근로자인지를 기준으로 판단한다. 동거 친족만 사용하는 사업, 가사사용인, 선원법상 선원과 선박소유자는 법이 정한 제외 대상이다. 근로능력이 현저히 낮은 사람 등은 인가를 받은 경우에만 제외되며 자동 제외가 아니다 [S22]. 수습 감액은 1년 이상 근로계약을 맺은 사람에게 수습 시작 후 **3개월** 이내 최대 **10%**까지만 가능하고, 단순노무직으로 고시된 직종이나 단순한 교육기간에는 쓸 수 없다. 최저임금보다 낮게 정한 약정 부분은 무효이고, 그 부분은 최저임금을 지급하기로 한 것으로 본다 [S22]. 미달 지급이나 최저임금을 이유로 한 종전 임금 인하는 **3년** 이하 징역 또는 **2천만원** 이하 벌금이며, 징역과 벌금을 함께 부과할 수 있다 [S22·S32]. 최저임금을 알려야 할 의무를 어기면 **100만원** 이하 과태료가 부과된다 [S32].

한계와 가정

노동계와 경영계의 주장은 제시됐다는 사실만 확인했고, 주장 자체의 타당성은 판단하지 않았다 [S13·S14]. 법정 제출기한을 넘긴 사유와 그에 따른 법적 효력, 최종 10,320원의 별도 산출 공식은 공식 자료에서 확인되지 않았다 [S04·S05·S27·S11]. 영향 근로자 수는 조사에 따라 크게 달라 어느 한 값을 대표 추정치로 삼지 않았다 [S19·S20]. 월 환산액은 주 40시간과 유급주휴 8시간을 가정한 세전 예시이며, 적용 기간의 종료일은 위원회 결정현황으로 확인했고 고용노동부 고시의 첨부 파일 원문은 다시 열어 보지 못했다 [S03·S25·S34].

출처

자료: 접속일은 모두 2026-09-20. 자료명에 원문 링크. **S03 연도별 최저임금 결정현황**, 최저임금위원회, 수시 갱신 / **S21 6차 최임위 보도자료**(민주노총, 2025-06-19), **2026년 최저임금 확정·고시**(고용노동부, 2025-08-05) / **S25** 월 환산액 재계산, 본 보고서 계산(입력 S01), 2026-09-20 / **S34 월 적용기준 시간 수 산정방법**, 고용노동부, 발행일 미상 / **S11 제10차·제11차 전원회의**, 최저임금위원회 사무국·KDI 아카이브, 2025-07-09 / **S15 최저임금법 제4조**, 법제처, 현행 / **S07 연도별 최저임금 제시현황**, 최저임금위원회, 수시 갱신 / **S12 최저임금안 시간급 10,320원**, 최저임금위원회 사무국, 2025-07-11 / **S22 최저임금법**, 법제처, 현행 법령집 / **S23 모의계산기·최저임금제도·2026년 최저임금 안내**, 고용노동부, 현재 페이지 / **S01 2026년 적용 최저임금 고시**, 고용노동부, 2025-08-05 / **S31 최저임금법 제14조·제17조**, 법제처, 현행 / **S04 제1차 전원회의 개최**, 최저임금위원회 사무국·KDI 아카이브, 2025-04-22 / **S05 최저임금 심의 및 결정과정**, 최저임금위원회, 수시 갱신 / **S27 법정 심의 기한 계산**, 본 보고서 계산(입력 S04·S05), 2026-09-20 / **S13 최저임금 차등적용 막아내**, 민주노총, 2025-06-19 / **S14 경총, 최저임금 '동결' 근거 제시**, 뉴스핌, 2025-06-25 / **S19 영향률(고용형태별근로실태조사)**, 최저임금위원회, 수시 갱신 / **S20 영향률(경제활동인구 부가조사)**, 최저임금위원회, 수시 갱신 / **S32 최저임금법 제28조·제31조**, 법제처, 2020-05-26 시행